

PARTNEROVEREENKOMST BRANCHEAANSLUITING

Coöperatie Vakschool Weerterland U.A. — Sjabloon voor aansluiting bij brancheorganisatie

Dit sjabloon is aanpasbaar per brancheorganisatie (bijv. TechNext, Infracampus, STL of andere brancheorganisatie). Alle [haakjes] zijn invulvelden.

Wanneer gebruik je dit sjabloon?

Dit sjabloon wordt gebruikt wanneer de coöperatie namens een sectortafel een samenwerking aangaat met een externe brancheorganisatie of landelijk platform. De sectortafel stelt de aansluiting voor, het bestuur van de coöperatie keurt de overeenkomst goed en sluit deze. De coöperatie blijft als geheel zelfstandig — een partnerovereenkomst van één sectortafel bindt de coöperatie niet aan de verplichtingen van die brancheorganisatie jegens andere sectortafels.

Artikel 1 — Partijen

De ondergetekenden:

Partij A — De coöperatie:

Coöperatie Vakschool Weerterland U.A., gevestigd te Weert, KvK-nummer [nummer], vertegenwoordigd door haar bestuur, hierna te noemen: 'de Coöperatie';

Partij B — De brancheorganisatie (partner):

Naam organisatie: _____

Rechtsvorm: _____

KvK-nummer: _____

Gevestigd te: _____

Vertegenwoordigd door: _____

Functie: _____

hierna te noemen: 'de Partner';

Hierna gezamenlijk ook te noemen: 'Partijen'.

Artikel 2 — Overwegingen

- De Coöperatie is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) die BBL-leerlingen opleidt in ambachtelijke, technische en aanverwante sectoren. De Coöperatie organiseert haar werkzaamheden per bedrijfstak via sectortafels.
- De Coöperatie heeft binnen haar overlegstructuur een sectortafel ingesteld voor de sector [naam sector], hierna te noemen: 'de Sectortafel'.
- De Partner is een brancheorganisatie, netwerk of platform actief in de sector [naam sector] en beschikt over een relevant netwerk van bedrijven, scholen en/of vakspecialisten dat aanvullend is op de activiteiten van de Coöperatie.

- Partijen wensen hun samenwerking te formaliseren in deze partnerovereenkomst. Deze overeenkomst legt vast wat elke partij inbrengt en verwacht, zonder dat er een juridische afhankelijkheid ontstaat tussen Partijen.
- De Coöperatie blijft te allen tijde zelfstandig. Deze overeenkomst bindt de Coöperatie als geheel niet aan de verplichtingen van de Partner jegens andere sectortafels of andere leden van de Partner.

Artikel 3 — Doel van de samenwerking

- Partijen werken samen om de instroom, opleiding en begeleiding van BBL-leerlingen in de sector [naam sector] in de regio Weerterland te versterken. De samenwerking richt zich in het bijzonder op:
 - het verbreden van het netwerk van bedrijven en leerlingen dat de Coöperatie bereikt via de Sectortafel;
 - het vergroten van de zichtbaarheid van de Sectortafel en de Coöperatie bij scholen, leerlingen en bedrijven in de sector;
 - het uitwisselen van kennis over subsidiestromen, sectorontwikkelingen en arbeidsmarkttrends die relevant zijn voor de Sectortafel;
 - het ondersteunen van de werving en selectie van nieuwe leerlingen en praktijkopleiders voor de Sectortafel.
- Partijen zijn vrij in de wijze waarop zij invulling geven aan de samenwerking, zolang deze in lijn is met het doel als omschreven in lid 1.

Artikel 4 — Wederzijdse bijdragen

- De bijdragen van Partijen zijn vastgelegd in de onderstaande matrix en nader uitgewerkt in de leden 2 en 3 van dit artikel. Partijen evalueren de bijdragen jaarlijks en passen de matrix zo nodig aan.

Onderdeel	Coöperatie levert	Partner levert
Sectortafel deelname	Voorzitterschap sectortafel	Aansluiting bij netwerk branche
Leerlingwerving	Matching en arbeidsovereenkomst	Zichtbaarheid bij scholen en bedrijven
SBB-registratie	Leerbedrijferkenning als werkgever	Ondersteuning bij erkenningsproces
Subsidieaanvraag	Aanvraag als werkgever (sectorinstituut/RVO)	Kennis van branchespecifieke fondsen
Praktijkbegeleiding	POB-registratie en scholingsvergoeding	Netwerk van vakbekwame begeleiders
Communicatie	Rapportage en verantwoording	Zichtbaarheid via eigen kanalen partner
Besluitvorming	Bestuur coöperatie beslist	Adviesrol — geen stemrecht

- De Coöperatie verplicht zich in het bijzonder tot:
 - het beschikbaar stellen van de directeur als voorzitter en contactpersoon voor de Sectortafel namens de Coöperatie;
 - het tijdig informeren van de Partner over wijzigingen in de structuur of het aanbod van de Sectortafel die van invloed zijn op de samenwerking;
 - het vermelden van de Partner als samenwerkingspartner in relevante communicatie van de Coöperatie over de Sectortafel, conform de afspraken in bijlage 1;
 - het uitnodigen van de Partner voor ten minste één overleg per jaar op bestuursniveau ter evaluatie van de samenwerking.
- De Partner verplicht zich in het bijzonder tot:
 - het actief aanbevelen van de Coöperatie en de Sectortafel bij bedrijven en leerlingen in de sector [naam sector] in de regio Weerterland;

- b. het delen van relevante informatie over sectorontwikkelingen, subsidiewijzigingen en netwerkkansen met de directeur van de Coöperatie;
- c. het niet aangaan van concurrerende samenwerkingsverbanden met andere partijen in de regio Weerterland op het gebied van BBL-leerlingplaatsing in de sector [naam sector], zonder voorafgaand overleg met de Coöperatie;
- d. het respecteren van de zelfstandigheid van de Coöperatie en de overige sectortafels — de Partner heeft geen inspraak in beslissingen over andere sectortafels dan de Sectortafel waarvoor deze overeenkomst is gesloten.

Artikel 5 — Financiële afspraken

1. De samenwerking is in beginsel kosteloos voor beide Partijen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Indien Partijen besluiten tot een financiële bijdrage van de ene Partij aan de andere — bijvoorbeeld voor gezamenlijke communicatie, evenementen of scholingsactiviteiten — wordt dit vastgelegd in een afzonderlijke bijlage bij deze overeenkomst, ondertekend door beide Partijen.
3. Elke Partij draagt haar eigen kosten voor de uitvoering van de activiteiten die uit deze samenwerking voortvloeien, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De Partner heeft geen recht op een deel van de subsidies of bijdragen die de Coöperatie ontvangt als werkgever van BBL-leerlingen (zoals sectorsubsidies of Praktijkleersubsidie).

Artikel 6 — Zelfstandigheid en geen juridische afhankelijkheid

1. Deze overeenkomst schept geen juridische afhankelijkheid, fusie, joint venture of gezagsverhouding tussen Partijen. Elke Partij blijft een zelfstandige rechtspersoon met eigen bestuur, eigen aansprakelijkheid en eigen beslissingsbevoegdheid.
2. De Partner heeft geen stemrecht in de ledenvergadering, het bestuur of de sectortafels van de Coöperatie.
3. De Coöperatie heeft geen stemrecht in de organen van de Partner.
4. Geen van de Partijen kan namens de andere Partij verplichtingen aangaan jegens derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 7 — Communicatie en vertrouwelijkheid

1. Partijen communiceren open en tijdig over ontwikkelingen die van invloed zijn op de samenwerking. Het primaire aanspreekpunt is:

Namens de Coöperatie:

Namens de Partner:

2. Vertrouwelijke informatie die in het kader van deze samenwerking wordt uitgewisseld — zoals bedrijfsgegevens van leden, leerlinggegevens en subsidieadministratie — wordt niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de andere Partij.
3. Partijen mogen de samenwerking vermelden in hun eigen communicatie en op hun website, na wederzijdse afstemming over de formulering.

Artikel 8 — Duur en beëindiging

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen schriftelijk een bepaalde duur zijn overeengekomen.
2. Elk van de Partijen kan de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden, schriftelijk aan de andere Partij te melden.

3. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien de Sectortafel waarvoor zij is gesloten wordt opgeheven door een besluit van de ledenvergadering van de Coöperatie.
4. Bij beëindiging worden lopende gezamenlijke activiteiten in overleg afgewikkeld. De vertrouwelijkheidsverplichtingen uit artikel 7 lid 2 blijven ook na beëindiging van kracht.

Artikel 9 — Overige bepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij voorkeur in overleg opgelost; zo nodig is de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg bevoegd.
2. Wijzigingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door beide Partijen.
3. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken tussen Partijen over het onderwerp van deze overeenkomst.
4. Bijlage 1 (communicatieafspraken) maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst zodra deze is ingevuld en ondertekend door beide Partijen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te _____ op _____.

Namens de Coöperatie

Coöperatie Vakschool Weerterland U.A.

Voorzitter bestuur

Naam: _____

Datum: _____

Namens de Partner

[Naam brancheorganisatie]

Bevoegd vertegenwoordiger

Naam: _____

Datum: _____

Bijlage 1 — Communicatieafspraken

Partijen spreken het volgende af over de wijze waarop de samenwerking naar buiten wordt gecommuniceerd:

Communicatie-onderwerp	Afspraak
Vermelding op website	Beide Partijen vermelden de samenwerking op hun website. Formulering en beeldmateriaal worden wederzijds afgestemd vóór publicatie.
Gebruik logo's	Elk logo wordt alleen gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Formaat en plaatsing worden per geval afgestemd.
Perscommunicatie	Persberichten over de samenwerking worden vooraf afgestemd en gezamenlijk uitgebracht, tenzij anders overeengekomen.
Sociale media	Berichten over de gezamenlijke activiteiten worden wederzijds afgestemd. Eigen berichten over de samenwerking zijn toegestaan mits feitelijk juist.
Aanvullende afspraken	_____

Goedkeuring bestuur

De directeur legt deze overeenkomst ter goedkeuring voor aan het bestuur van de coöperatie vóór ondertekening. Het bestuur bevestigt de goedkeuring schriftelijk in de notulen van de bestuursvergadering. Na ondertekening wordt de overeenkomst opgenomen in het sectortafeldossier en gemeld aan de ledenvergadering als agendapunt bij de eerstvolgende vergadering.